RÉSZLETES INDOKOLÁS

Első rész

A Magyar Köztársaság 2003. évi központi költségvetése

Első fejezet

A központi költségvetés kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja

Az 1-2. §-hoz

A törvény és az 1. számú melléklet a főösszegeket, a hiányt, a kiadások és a bevételek fejezetek, címek, alcímek, jogcím-csoportok, jogcímek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontását, továbbá a központi költségvetés deviza- és forint-adósságállományával kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza.

A 3. §-hoz

Az Országgyűlés ebben a paragrafusban felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy a törvényben jóváhagyott hiányt finanszírozza, az államadósságot és a költségvetési követeléseket kezelje. E felhatalmazás tág értelemben biztosít keretet államadósság-kezelési műveletekre. A költségvetési év előtt és az év folyamán nem lehet merev, részletes előírásokkal szabályozni a végezhető műveleteket, hiszen az adósságkezelés tényleges lehetőségeit nagyrészt befolyásolni fogja az állampapírpiac aktuális helyzete is. Az adott évi részletes műveletekről ezen felhatalmazás alapján majd a költségvetési év lezárása után, a zárszámadás keretében számol be a pénzügyminiszter.

A Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény az éves költségvetési törvény feladatául írja elő a Magyar Nemzeti Bank által 1991. előtt nyújtott kedvezményes kamatozású hitelek kamatának meghatározását.

MÁSODIK FEJEZET

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS EGYES ELŐIRÁNYZATAINAK MEGÁLLAPÍTÁSÁVAL, TELJESÍTÉSÉVEL, ILLETŐLEG FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

A központi költségvetés tartalék-előirányzatai

A 4. §–hoz

E paragrafus szabályozza annak az összegnek a tervezett felhasználását, amely céltartalékként a köztisztviselők illetményhelyzetének és ezzel összefüggésben az igazságügyi és ügyészségi alkalmazottak illetményének javításából adódó, valamint a főtisztviselők illetményével, továbbá a központi költségvetési szerveknél megvalósuló létszámcsökkenésekkel összefüggő kifizetések teljes vagy részbeni fedezetére szolgál.

Az állam vagyonával és a felhalmozásokkal kapcsolatos rendelkezések

Az 5. §-hoz

A paragrafus az ÁPV Rt. gazdálkodásának keretszabályait tartalmazza. A gazdálkodási szabályok az ÁPV Rt. tevékenységének letisztítását tükrözik. Megszűnnek a – korábbi évekre jellemző – egyedi, a vagyonkezelési profilt sajátosan értelmező projekt- és ingatlanvásárlási feladatok. A privatizációs tartalék felhasználási jogcímei is igazodnak a tartalék valós funkciójához, csak a korábbi privatizációkhoz kapcsolódó kötelezettségek miatt teljesíthetők innen kifizetések. 2003-tól már nem használhatja fel a kormány a privatizációs tartalékot gazdaságpolitikai célokra.

A NATO-hoz történt csatlakozásnak és a Magyar Honvédség új diszlokációjának következtében bizonyos készletek és ingatlanok honvédelmi célra feleslegessé váltak. Ezek a kincstári vagyonikörből való kivonásukat követően az ÁPV Rt. hozzárendelt vagyonába kerülnek át, és ezt követően kerülnek értékesítésre.

Az ÁPV Rt. kiadási előirányzatait tartalmazó törvényi melléklet az eddigiekhez hasonló tartalmú, de új – az ESA’95 szerinti statisztikai szabályokra épülő – szerkezetű. Az EU csatlakozás szempontjából mérvadó ESA’95 szerinti számbavétel az ÁPV Rt-re is kiterjed, a társaság is része a kormányzati szektornak. A gazdálkodást behatároló kiadási előirányzatok merevségének oldására a két csoporton belül (kormányzati szektor hiányát érintő, illetve nem érintő) az ÁPV Rt.-t felügyelő pénzügyminiszter engedélyével átcsoportosításra ad lehetőséget a törvényjavaslat.

A 6. §-hoz

E rendelkezés lehetőséget ad arra, hogy az önkormányzatok az egyébként nem vagy csak nehezen értékesíthető állami tulajdonú ingatlanokhoz jussanak hozzá, térítésmentesen önkormányzati közfeladatok ellátása, valamint iparfejlesztési célok érdekében. A javaslat azt is lehetővé kívánja tenni, hogy a kormány az ÁPV Rt.-nél lévő – alapvetően a HM-től átkerült – eszközöket felhasználhassa nemzetközi segélyakciókban.

A 7. §-hoz

A javaslat meghatározza, hogy a központi költségvetési szerv a használatában, kezelésében lévő és a feladatai ellátásához feleslegessé váló gépeket, felszereléseket, járműveket, készleteket mely értékhatárig értékesítheti saját hatáskörben a kincstári vagyon értékesítésére vonatkozó szabályok betartása nélkül. Tartalmazza továbbá a kisösszegű követelések értékhatárát.

A 8. §-hoz

A javaslat a jelenleg hatályos rendelkezéshez hasonlóan - miniszteri engedéllyel - lehetővé teszi a KVI többletbevételeinek állami tulajdonú műemlékekre fordítását. Eltér a javaslat a korábbi szabályozástól abban, hogy nemcsak a többletbevételek 50 %-áról, hanem akár teljes összegéről is rendelkezhet így a miniszter, illetőleg az összeg nemcsak a tartósan állami tulajdonban maradó, hanem a jelenleg kincstári vagyonba tartozó bármely műemlékre fordítható. Ennek indoka, hogy az állami tulajdonban álló műemlékek karbantartására, állagmegóvására, veszélyelhárítására fordítható összeg jelenleg rendkívül szűkös. A jelenlegi karbantartási, felújítási ütemmel aligha biztosítható műemlékeink állagmegóvása és az utókor számára történő megőrzése.

A kormányzati elhelyezési feladatok esetében az ingatlanértékesítések, illetve az elhelyezési kötelezettségek időben eltolódnak, nem egyszerre jelentkeznek, illetve előfordulhat, hogy nem a teljes bevétel szükséges az elhelyezési feladatok végrehajtásához. Figyelembe véve az éves költségvetési gazdálkodást az így keletkező bevétel hatékony felhasználása nem biztosított. Ennek érdekében, valamint a KVI feladatainak minél teljesebb körű ellátása érdekében indokolt a (4) bekezdésben meghatározott bevétel nem csak elhelyezési feladatokkal összefüggő felhasználási lehetősége. Az elsődleges cél ugyanakkor továbbra is az elhelyezési kötelezettségek teljesítése.

A központi költségvetési szervekkel kapcsolatos rendelkezések

A 9. §-hoz

Ez a rendelkezés központi elvonást ír elő a központi költségvetési szervektől az e paragrafusban meghatározott bevételek körében. A kötelezettség ezúttal sem vonatkozik az alapvető funkciók (oktatás, kollégiumi ellátás, egészségügy stb.) ellátásáért fizetett térítésekre, hatósági jellegű és felhalmozási célú bevételekre, átvett pénzeszközökre. A szóban forgó bevételek pontos meghatározását, leírását a PM tájékoztatója részletesen tartalmazza.

A 10. §-hoz

(1)-(2) bekezdéshez: Az (1) bekezdés szerint a HM minden saját bevétele a központi költségvetés és részér képezi. A (2) bekezdés pedig az általános szabályok alóli kivételt tartalmazza.

(3) bekezdéshez: E rendelkezés lehetőséget biztosít az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium felügyelete alá tartozó intézmények vagyonkezelésében lévő ingatlanok értékesítése esetén arra, hogy az értékesítés ellenértékéből – az értékesítés költségei, valamint a köztartozások levonása után – egészségügyi, szociális célú felhalmozási kiadásokat, ingatlanvásárlást finanszírozzon a tárca. A 100 százalékban e célra felhasználható bevétel felső határa összesen 2.000,0 millió Ft, e fölötti bevétel esetén az államháztartási törvénynek a költségvetési szervek ingatlanértékesítésére vonatkozó szabályai az irányadók.

(4)-(5) bekezdéshez: A javaslat szerint a kincstári vagyonba tartozó sportcélú létesítmények értékesítésből származó bevétel felhasználása 2000,0 millió Ft-ig továbbra is teljes mértékig a sportcélú létesítmények fejlesztését szolgálja. Ezen összeghatár feletti értékesítés esetén a bevétel felhasználására – a központi költségvetési szervekre vonatkozó- a kincstári vagyon értékesítésével kapcsolatos általános szabályok irányadók.

A 11. §-hoz

Meghatározza a javaslat a felsőfokú oktatásban résztvevő hallgatók után járó normatív támogatásokat, valamint a Széchenyi Professzori Ösztöndíj, a Széchenyi István Ösztöndíj, a Békésy György Posztdoktori Ösztöndíj és a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj összegét, továbbá a garantált egyetemi tanári illetmény összegét.

A 12. §-hoz

E paragrafus a felsőoktatási intézmények közoktatási feladatainak, valamint gyakorló iskoláinak a normatív támogatásáról rendelkezik oly módon, hogy a

közoktatási feladatoknál a megfelelő önkormányzati normatívával, a gyakorló iskoláknál a normatív hozzájárulás kétszeresével történik a támogatás meghatározása.

A fogvatartottakat foglalkoztató büntetés-végrehajtási gazdálkodó szervezetek támogatása

A 13. §-hoz

A fogvatartottak foglalkoztatását - törvényi előírás szerint – biztosító büntetés-végrehajtási gazdálkodó szervezeteknél a különleges munkaerő foglalkoztatása során a polgári életben jelentkezőktől lényegesen eltérő, sajátos (biztonsági, őrzési, betanítási, anyag-felhasználási, javítási, karbantartási stb.), jelentős összegű többletköltségek merülnek fel. Ezek a gazdálkodás eredményéből nem fedezhetők, a gazdálkodó szervezetek fokozott támogatását igénylik.

Fejezeti kezelésű támogatási célelőirányzatok

A 14. §-hoz

A támogatási célelőirányzatok bevételei az adott célelőirányzat kiadását finanszírozó tételként szerepelnek a költségvetésben. Amennyiben az előirányzatot meghaladó mértékű a bevétel, úgy azzal a támogatási előirányzat növelhető, illetve bevétel-elmaradás esetén azzal az előirányzat csökkentendő.

A rendeltetés céljának megfelelő befizetések, segélyek, adományok, eljárási díjak, stb. továbbra is a fejezeti kezelésű előirányzatok bevételei maradnak.

A támogatási célelőirányzatok központosított bevételeinek teljesítése, a végrehajtás szabályozása továbbra is az illetékes fejezet vezetőjének felelősségi körébe tartozik, a bevételek központi kezelése nem változatja meg a hatásköröket.

HARMADIK FEJEZET

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS TÖBBI ALRENDSZERÉNEK KAPCSOLATA

A) A helyi önkormányzatok és a központi költségvetés kapcsolatrendszere

A helyi önkormányzatok központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai

A 15-16. §-hoz

A törvény ezen szakaszai - a kapcsolódó mellékletekkel együtt - szabályozzák a helyi önkormányzatokat megillető normatív hozzájárulásokat és a felhasználási kötöttséggel járó állami támogatásokat.

A törvény 15. §-a alapján a 3. számú melléklet részletesen tartalmazza a normatív hozzájárulások jogcímeit és fajlagos összegeit. Az itt szereplő előirányzatok a következő főbb feladatcsoportokhoz kapcsolódnak:

- település-működtetési feladatok,
- esélykiegyenlítést szolgáló feladatok,
- a szociális és gyermekvédelmi alap- és szakellátások, a szociális intézményi ellátások, valamint a lakáshoz jutással és lakásfenntartással kapcsolatos helyi önkormányzati feladatok,
- az önkormányzati közoktatási feladatok, megkülönböztetve az általános és szakmai jellegű képzést, a művészetoktatást, a kollégiumi ellátást, a fogyatékosok speciális oktatását, valamint külön is kiemelve néhány speciális feladatot (így egyebek mellett a nemzeti, etnikai kisebbségi oktatást, az iskolai étkeztetést, a napközis ellátást),
- a helyi, illetve megyei/fővárosi közművelődési és közgyűjteményi feladatok.

A törvény 16. §-a felhasználási kötöttséggel járó állami támogatásokat állapít meg.

A törvény 5. számú melléklete tételesen tartalmazza a helyi önkormányzatok által ellátandó egyes feladatok felhasználási kötöttséggel járó támogatásainak igénybevételi keretszabályait és összegeit.

A helyi önkormányzatok színházi támogatásának jogcímeit és összegeit a 7. számú melléklet részletezi. A támogatás túlnyomó része a színházépület működtetéséhez kapcsolódik, további támogatás illeti meg az önkormányzatokat a művészeti kiadásokhoz való hozzájárulásként, és pályázati rendszerben részesülhetnek támogatásban az egyéb színházi intézmények és feladatok.

E szakasz alapján - a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény szabályai szerint - beruházási támogatást vehetnek igénybe a helyi önkormányzatok.

Normatív kötött felhasználású kiegészítő támogatást állapít meg a törvény a 8. számú mellékletben egyes közoktatási feladatok, illetve egyes szociális feladatok ellátásához, a helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatásához, valamint a lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatásához.

A társadalmi-gazdasági infrastrukturális szempontból elmaradott és foglalkoztatási nehézségekkel küzdő térségek településeinek infrastrukturális felzárkóztatását, fejlesztését felhasználási kötöttséggel járó, a megyei területfejlesztési tanácsok döntési kompetenciájába tartozó ún. területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú állami támogatás segíti.

A céljellegű decentralizált támogatás a megyei fejlesztési programokban kiemelt önkormányzati felhalmozási célokra és vis maior esetek felszámolására fordítható területi megkötöttség nélkül, a területfejlesztési tanácsok és a Fővárosi Közgyűlés döntési körében. E szakasz tartalmazza a vis maior tartalék felhasználására vonatkozó szabályozást is.

A feladatmutatóhoz kötődő normatív hozzájárulásokat és egyes, a 8. számú mellékletben szereplő normatív támogatásokat részletesen, önkormányzatonként és jogcímenként a helyi önkormányzatok adatszolgáltatásában szereplő feladatmutatók és mutatószámok alapján a pénzügyminiszter és a belügyminiszter együttes rendeletben teszi közzé a költségvetési törvény hatálybalépését követően, az Áht. rendelkezéseivel összhangban. Ez szükséges a helyi önkormányzatoknak a költségvetésük megtervezésével kapcsolatos feladataik végrehajtásához és költségvetésükről külön törvényben szereplő információszolgáltatási kötelezettségük határidőben történő teljesítéséhez.

Az önkormányzatok központilag szervezett adatszolgáltatása a törvény tárgyalásának időszakában fejeződik be. A helyi önkormányzatokat megillető normatív hozzájárulások így a törvényalkotás folyamatában véglegeződnek.

A törvény e §-a szabályozza, hogy a helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásokról és támogatásokról való lemondása következtében felszabaduló összeg mely előirányzatokat és milyen sorrendben növeli. Ez biztosítja, hogy a helyi önkormányzatokat megillető támogatások továbbra is helyi önkormányzati körben, a legindokoltabb területeken kerüljenek felhasználásra.

Itt kerülnek meghatározásra a közoktatási feladatokat ellátó, központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények, valamint a humánszolgáltatásokat ellátó, nem állami intézmények fenntartói és a helyi önkormányzatok közötti feladatátadással, -átvétellel összefüggő előirányzat-módosítási szabályok.

A 17. §-hoz

E szakasz alapján a törvény 6. számú mellékletében foglalt szabályok szerint kiegészítő támogatásra jogosultak - az Ötv. 87. §-ának (1) bekezdésével összhangban - az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok, valamint külön törvény alapján a tartósan fizetésképtelen helyi önkormányzatok, illetve mindazon önkormányzatok, amelyek működőképessége az előbbi támogatások mellett sem biztosítható.

A 18. §-hoz

Itt kerül meghatározásra, hogy az állami támogatás jogtalan igénybevételéhez kapcsolódó - az Áht.-ban előírt - kamatfizetési kötelezettség kiszámítása szempontjából mely jogcímek, illetve előirányzatok együttes összege vehető figyelembe a 3., 4. és a 8. számú mellékletekből.

A 19. §-hoz

A helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. törvény alapján a költségvetési törvény e szakasza rendelkezik az önkormányzatok költségvetése és a központi költségvetés között megosztásra kerülő személyi jövedelemadó-bevételről.

A törvény a személyi jövedelemadóból a helyi önkormányzatok részére - a korábbiakkal azonos arányú – 40 %-os átengedést tartalmaz. A megosztás részletes szabályait a törvény 4. számú melléklete tartalmazza. E szerint a kormányprogramnak megfelelően a településre kimutatott személyi jövedelemadó immár 10 %-a illeti meg közvetlenül a települési önkormányzatokat. A további 30 % a helyi önkormányzatokat e törvény 3. és 8. számú melléklete egyes jogcímeihez kapcsolódva normatívan, a megyei önkormányzatokat egységesen, lakosságszám-arányosan és az intézményeikben ellátottak után, valamint a települési önkormányzatokat - a bevételeikben meglévő aránytalanságok csökkentését szolgáló - jövedelem-differenciálódás mérséklése címén illeti meg.

A helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó helyi önkormányzatonként és jogcímenként részletezve a pénzügyminiszter és a belügyminiszter együttes rendeletében kerül közzétételre, a normatív hozzájárulásokkal és támogatásokkal egyidejűleg.

A személyi jövedelemadó megosztásával kapcsolatos szabályok, ezen belül az előző évihez képest mutatkozó változások összességükben a helyi önkormányzatoknál a feladat- és a forráseloszlás összhangját segítik elő. A személyi jövedelemadó megosztása más forrásokkal, különösen a normatív hozzájárulások és támogatások rendszerével együttesen tölti be a helyi önkormányzatok pénzügyi szabályozásának szerepét. Ezért a szabályozórendszer a speciális rész-összetevők mellett együttesen, kölcsönhatásban alakítható, illetve értékelhető.

Az önkormányzatok által beszedett illetékek és más bevételek szabályozása

A 20. §-hoz

E § határozza meg a beszedett illetékek helyi önkormányzatok és a központi költségvetés közötti megosztásának arányát, a megyei jogú várost megillető illetékbevételt, a megyei/fővárosi önkormányzatot megillető illetékbevételek megosztásának arányait, valamint a felmerült kiadások viselésének szabályait.

A beszedett illetékek szabályozásában a központi költségvetés és a helyi önkormányzatok közötti megosztási arány 2003-tól már valamennyi illetékfajta esetében azonos. Az illetékhivatalok költségtakarékos működtetését ösztönzi az a változás, hogy megszűnik a megyei/fővárosi illetékhivatalok által beszedett illetékbevételekből a kiadások soronkívüli levonásának joga. Ezzel egyidejűleg azonban emelkedik a közvetlenül a megyei/fővárosi önkormányzatokat megillető illetékbevételek aránya.

A 21-22. §-hoz

Ezen §-ok tartalmazzák a gépjárműadó átengedésének arányát és a települési önkormányzatok termőföld bérbeadásából beszedett adóból, a környezetvédelmi bírságból, a helyszíni bírságok behajtásából és a volt tanácsi vállalatok jogutódainak értékesítéséből származó bevételből való részesedésének arányát.
A kormányprogramnak megfelelően 2003-tól a gépjárműadó átengedésének aránya már 100 % lesz.

A települési önkormányzat végrehajtásban való érdekeltségét növeli, hogy 2003-tól a szabálysértés miatt eljáró más szervek által jogerősen kiszabott helyszíni bírságoknak a települési önkormányzat jegyzője általi behajtásából származó bevétel 100 %-a az önkormányzatot illeti meg.

A fővárosi önkormányzatok bevételei

A 23. §-hoz

A törvény a fővárosi önkormányzatot megillető bevételeknek a fővárosi és a kerületi önkormányzatok közötti megosztására és átutalására a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény rendelkezéseit alkalmazza.

A helyi önkormányzatok pénzellátásának kiegészítő szabályai

A 24. §-hoz

E § tartalmazza azokat a szociális támogatási formákat, amelyekhez a helyi önkormányzatok előleget vehetnek igénybe, éven belüli elszámolási kötelezettséggel.

E szakasz határozza meg azokat a további előirányzatokat, amelyek folyósítása a helyi önkormányzatok részére - az Áht.-ban e körbe soroltakon túlmenően - a nettó finanszírozás keretében történik.

B) A társadalombiztosítás és a központi költségvetés kapcsolata

A Kincstári Egységes Számlához kapcsolt megelőlegezési számláról igénybe vett összeg rendezése

A 25. §-hoz

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjaival kapcsolatos állami garanciavállalás keretében a központi költségvetés a Nyugdíjbiztosítási Alap és az Egészségbiztosítási Alap bevételeinek és kiadásainak időbeli eltéréséből fakadó átmeneti pénzügyi hiány esetén biztosítja a Kincstári Egységes Számla igénybevételét.

A hitel igénybevétele finanszírozási terv alapján történhet. A finanszírozási tervet az Alapok kezelői a kormányrendeletben szabályozottak szerint készítik el. A terv indokolt esetben módosítható.

A felvett hitelt az Alapok a befolyt bevételeikből soron kívül törlesztik.

A 26. §-hoz

Az Egészségbiztosítási Alap részére a gyermekgondozási díj és a közgyógyellátás folyósításához a forrást az Államháztartási Hivatal a pénzügyminiszter által jóváhagyott finanszírozási terv alapján biztosítja.

A kötelező magánnyugdíj-pénztári tagdíjbevétel miatti járulékkiesés összegének megtérítése − az utolsó periódus kivételével − az előirányzat időarányos mértékéig negyedévenként kincstári átutalással történik meg a Nyugdíjbiztosítási Alap részére. A tényleges elszámolás szerinti és a különbözet megfizetésére december végén kerül sor.

A Nyugdíjbiztosítási Alap kiadásainak támogatása jogcím-csoport előirányzatának átutalása az Áht. alapján történik, ha a Nyugdíjbiztosítási Alap éves tervezett bevétele kisebb a teljesítendő kiadások összegénél. A támogatás

kiutalása negyedévente történik az előirányzat időarányos összegével. A tárgyév december havi utolsó bevétel beérkezése és az utolsó ellátás kifizetése után a tényleges bevételek és kiadások függvényében kerül sor a fennmaradó összeg átutalására az előirányzat mértékéig.
A korengedményes nyugdíjazással kapcsolatos éves elszámolás a 2003. évi zárszámadás keretében történik meg.

C) A központi költségvetés és az elkülönített állami pénzalapok kapcsolata

A 27. §-hoz

Ha az elkülönített állami pénzalapoknál finanszírozási problémák lépnének fel a bevételek és a kiadások eltérő ütemű teljesülése miatt, akkor az Államháztartási Hivatalnak lehetősége van, a pénzügyminiszter egyedi engedélye alapján, az éven belül legfeljebb három hónap időtartamra kamatmentes hitelt nyújtani.

NEGYEDIK FEJEZET

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLI SZERVEZETEK KAPCSOLATA

Az egyházak és társadalmi önszerveződések támogatása

A 28. §-hoz

E paragrafus rögzíti, hogy a közoktatási és szociális közfeladatokat ellátó egyházak, társadalmi szervezetek, alapítványok, közalapítványok, országos kisebbségi önkormányzatok, közhasznú társaságok, gazdasági társaságok és a humánszolgáltatásokat fő tevékenységként végző egyéni vállalkozók az általuk ellátott közfeladatokhoz a központi költségvetésből normatív támogatásban részesülnek.

Új szabály, hogy az egyéni vállalkozók is - a képzésbe 2003-2004. évtől belépők tekintetében - a normatíva 30%-ára lesznek jogosultak 2003. szeptember 1-jétől. A szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó egyéni vállalkozók 2003. évben még a normatíva 100 %-ára jogosultak, de 2004. január 1-jétől (a közoktatási feladatokat ellátókhoz hasonlóan) a normatíva 30%-ára.
A normatívák mértéke - azonos jogcímeken és feltételek mellett - megegyezik a helyi önkormányzatoknál alkalmazott normatívákéval.

E paragrafus szerint a közoktatási, illetve a szociális közfeladatokat ellátó egyházak a normatív támogatáson túl kiegészítő támogatásra is jogosultak. Ezek mértékét a törvény rögzíti. Mind a normatív, mind a kiegészítő támogatás folyósításának és elszámolásának rendje is szabályozásra kerül.

A 29. §-hoz

Az adófizető állampolgárok az általuk megfizetett személyi jövedelemadó 1%-áról - az 1996. évi CXXVI. törvény 4/A. §-a (1) bekezdése szerint - valamelyik egyház vagy az Országgyűlés által meghatározott kiemelt cél javára rendelkezhetnek. A törvény 2003. évre a parlagfű-mentesítés és a népegészségügyi program feladatainak támogatását jelöli meg kiemelt célként.

A 30. §-hoz

A pártok támogatására rendelkezésre álló összeg elosztása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény alapján történik. Itt jelenik meg a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek támogatása is, melynek felhasználásáról az Országgyűlés – kijelölt bizottságainak javaslata alapján – dönt.

ÖTÖDIK FEJEZET

KEZESSÉGVÁLLALÁS, KEZESI HELYTÁLLÁS ÉS VISZONTGARANCIA

A 31. §-hoz

A javaslat az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben foglaltak alapján meghatározza a Kormány által vállalható új kezességek mértékét, amely a várható igényekre való tekintettel a kiadási főösszeg 2,5%-a. Rendelkezik további az e mérték felett vállalható - a kőolaj és kőolajtermék biztonsági készletezéséhez kapcsolódó - kezességről és a mérték túllépésének eljárásrendjéről.

A 32. §-hoz

Rendelkezik a nemzetközi pénzügyi szervezetektől és egyéb pénzintézetektől felvételre kerülő hitelekhez kapcsolódó - kereten kívül vállalható - kezességvállalások feltételeiről és az agrárhitelekre vállalt kezességekről.

A 33. §-hoz

A javaslat a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvényben foglaltak alapján meghatározza az MFB forrásszerzése, harmadik fél

javára vállalható garanciaügyletei és a hosszú lejáratú külföldi hitelekhez kapcsolódó árfolyamgaranciája állományának felső határát.

A 34. §-hoz

A volt tanácsi kötvények beváltásából keletkezett, központi költségvetéssel szembeni fizetési kötelezettség rendezését szabályozza.

A 35. §-hoz

Meghatározza az Eximbank Rt. forrásszerzésének és vállalható garanciaügyleteinek, valamint a Mehib Rt. által vállalt nem piacképes kockázatok elleni biztosítások állományának összegét.

A 2003. évi kereteket indokolt változatlan forintösszegben jóváhagyni, illetve a forrásoldali garanciakeretet kismértékben emelni a várhatóan ismét növekvő orosz (FÁK) exportra és a délkelet-európai újjáépítésbe történő bekapcsolódásra való tekintettel.

A 36. §-hoz

Meghatározza a Hitelgarancia Rt. által vállalható készfizető kezesség feltételeit, összegét és a központi költségvetés viszontgaranciájának mértékét. A kis- és középvállalkozások hitelezésében tapasztalható növekedési tendenciák alapján a Hitelgarancia Rt. kezességvállalási keretének emelését javasolja e szakasz.

A 37. §-hoz

Meghatározza az Agrárvállalkozási Hitelgarancia Alapítvány által vállalható készfizető kezesség feltételeit, összegét és a központi költségvetés viszontgaranciájának mértékét. A vállalások felső összeghatára kismértékben növekszik.

A 38. §-hoz

A diákhitelezési rendszer finanszírozásához kapcsolódó kezességvállalásról rendelkezik.

A 39. §-hoz

A kezességvállalási díj felszámítását, mértékét és esetleges elengedését szabályozza.

A 40. §-hoz

Az agrárgazdasági kezességek beváltása forrásául új külön előirányzat kerül megnyitásra.

HATODIK FEJEZET

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

Az Országgyűlés kizárólagos hatásköre

A 41. §-hoz

Az Országgyűlés annak biztosítására, hogy egyes kiemelten fontos feladatok a döntésnek megfelelő mértékű támogatásban részesüljenek - függetlenül az év közben esetleg felmerülő kényszerektől, törekvésektől -, fenntartja az előirányzatok megváltoztatásának jogát a pártok, a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek és országos kisebbségi önkormányzatok működési támogatása, valamint az egyházak támogatása tekintetében.
Rögzíti továbbá a törvény, hogy az I-VIII. fejezetek kiadási és bevételi előirányzatának főösszegei csak az Országgyűlés hatáskörében csökkenthetők az Áht. 46. §-ában rögzített veszélyhelyzet kivételével.

A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesülő kiadásai és bevételei

A 42. §-hoz

A törvény ezen paragrafusa nevesíti azon előirányzatok széles körét, amelyeknél a teljesülés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül is eltérhet az előirányzattól, mivel azok alakulására az előirányzat felett rendelkezni jogosultnak közvetlen ráhatása nincs. Külön szabályokat fogalmaz meg az APEH és a VPOP érdekeltségi rendszerére.

A Kormány, a pénzügyminiszter és a fejezet felügyeletét ellátó szervek vezetőinek különleges jogosítványai

A 43. §-hoz

Ez a paragrafus a pénzügyminisztert és a fejezetek felügyeletét ellátó szervet hatalmazza fel meghatározott előirányzatok átcsoportosítására. A HM-nél a jelenleg is zajló védelmi felülvizsgálat eredményeként szükségessé válhatnak szerkezeti változások hazánk védelmi struktúrájában, amelyek megvalósításához

elengedhetetlen a tárca előirányzatainak belső átcsoportosítása a Kormány engedélyével. Ezen keresztül pontos kép kapható a haderő új struktúrájáról.

A 44. §-hoz

A költségvetés szerkezeti rendjének megfelelően jóváhagyásra kerülő egyes előirányzatok feletti rendelkezési jog nem minden esetben esik egybe a fejezetért felelős vezető jog- és hatáskörével. A törvényhely célja a hatáskörök pontos - az általánostól eltérő - meghatározása.
Meghatározza továbbá a javaslat az éven túli kötelezettségvállalás szabályait, mely nemcsak mértékében változik, hanem a legfeljebb három évre vállalható (70 %-os) kötelezettség előírásával a tervezés és forráselosztás folyamatosságának irányába hat. Emellett kiterjed a szabály célprogramokon túl a fejezeti kezelésű előirányzatok Kormány által meghatározott körére is külön szabályozásra kerül a gyorsforgalmi úthálózat fejlesztésére vonatkozó kötelezettség-vállalás mértéke.

A eddigiek szerint is az FVM miniszter kezdeményezésére a Kormány - indokolt esetben - átcsoportosítást hajthatott végre az agrárgazdasági célú támogatások, valamint a piacrajutási és az agrártermelés költségeit csökkentő támogatások között. A javaslat a) pontja az új címrend szerint tartalmazza az átcsoportosítási lehetőséget. A b) pont arra az esetre vonatkozik, hogy ha a SAPARD támogatások keretére nem érkezik az előirányzatot teljes mértékben igénybevevő pályázat, akkor az agrárgazdasági és vidékfejlesztési célelőirányzatokra a szerződésekkel le nem kötött nemzeti támogatási rész visszacsoportosítható legyen.

Az agrárrendtartási beavatkozások során állami felvásárlásra, majd értékesítésre csak piaci zavar esetén kerül sor, ezért a bevételek tervezésénél ezt nem lehet figyelembe venni. Amennyiben viszont lesz ilyen bevétel, azt is piaci célokra lehet fordítani.

Az 1993. augusztus 4-e és 1995. december 31-e között önkormányzati hozzájárulásból létesített gázközművagyonnal kapcsolatos önkormányzati igények rendezéséről szóló törvényjavaslat - a korábbi rendezéshez hasonlóan – államkötvénnyel rendeli el az állami kötelezettség teljesítését.

A HM megnövekedett nemzetközi feladataira és az előre nem látható hazánk területén kívüli békefenntartó, illetve béketeremtő műveletekre kellően indokolt esetben a honvédelmi miniszter a pénzügyminiszter egyetértésével átcsoportosítást hajthat végre a tárca költségvetésén belül.

Új szabályként kerül be az egészségügyi, szociális és családügyi miniszternek – a pénzügyminiszter egyetértésével történő – felhatalmazása arra, hogy az egészségügyi struktúrát átalakítással összefüggésben a tárca jóváhagyott előirányzatainak szükség szerinti átcsoportosítására legyen módja.

HETEDIK FEJEZET

A KÖLTSÉGVETÉSSEL KAPCSOLATOS VEGYES ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

A 45. §-hoz

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint az e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény szerint a járulékfizetési felső határ naptári napi összegét évente a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló törvény állapítja meg. A jogszabály e törvényi előírást teljesíti.

A társadalombiztosítás nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 62. §-a határozza meg a nyugdíjemelés számításánál alkalmazott módszert. E paragrafus rendelkezik arról, hogy milyen nettó átlagkereset- és fogyasztóiárnövekedést kell figyelembe venni a 2003. évi emelésnél.

A 46. §-hoz

A köztisztviselők jogállásáról szóló - módosított - 1992. évi XXIII. törvény 43. §-ának (1) bekezdése szerint a köztisztviselői illetményalap mértékét a mindenkori költségvetési törvény határozza meg.
Az államháztartásról szóló törvény új előírása (93. §) értelmében az eredeti rendszeres személyi juttatás előirányzatának 50 %-a használható fel jutalomra intézményi szinten. E korlát alól a költségvetési törvényben lehet felmentést adni. A bevételek beszedésében közreműködők érdekeltségének ösztönzése indokolja, hogy az APEH, a VPOP, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, valamint a (fő)polgármesteri és megyei önkormányzati hivatalok kizárólag adó- vagy illetékügyi feladatokat ellátó köztisztviselői mentesüljenek e szabály alól.

A 47. §-hoz

A közalkalmazottak jogállásáról szóló - módosított - 1992. évi XXXIII. törvény 69. §-ában foglaltak szerint a közalkalmazott az e törvényben megállapított feltételek mellett illetménypótlékra jogosult, melynek számítási alapját a költségvetési törvény határozza meg.

A 48-49. §-hoz

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény 103. §-ának (2) bekezdése szerint a legalacsonyabb bírói alapilletmény - 1. fizetési fokozat-mértékét valamint az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994. évi LXXX. törvény 46/D. §-ának (2) bekezdése szerint

a legalacsonyabb ügyészi alapilletmény mértékét a mindenkori költségvetési törvény határozza meg. Az illetményalap a 2002. évihez képest július 1-jétől és november 1-jétől 25-25%-kal nő.

Az 50. §-hoz

A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatásról szóló 149/1997. IX.10.) Korm. rendelet módosításáról szóló 1262/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet módosította a nevelőszülői, hivatásos nevelőszülői és a helyettes szülői jogviszony egyes kérdéseiről szóló 150/1997.(IX.10.) Korm. rendeletet. Ennek megfelelően a 2002. évet követően a nevelőszülői és a hivatásos nevelőszülői díj összegét a mindenkori költségvetési törvény határozza meg.

Az 51. §-hoz

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben meghatározott, kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés számítási alapját határozza meg.

Az 52. §-hoz

A törvény előírása szerint a költségvetési törvény rendelkezik a felnőttképzés támogatási összegeiről.

Az 53. §-hoz

A paragrafus rendelkezik a kárpótlási jegyek alapján folyósított életjáradék, a 2003. március 1-je után megállapított életjáradék, valamint a Párizsi Békeszerződésről szóló törvény alapján megállapított és folyósított összeg emelésének módjáról.

Az 54. §-hoz

A rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvénynek a 89. §-ban javasolt módosítása értelmében éves összegben kell meghatározni az üzemben tartási díj helyetti támogatást, mely nem lehet kevesebb az ugyanott szabályozott és az eddigi bevétel valorizált összegét garantáló minimumnál. A tervezett összeg 391,8 millió forinttal magasabb ennél.

A média-részvénytársaságok létrehozásakor nem történt meg feltőkésítésük, így – különböző mértékben, de folyamatosan – likviditási gondokkal küzdenek. Közvetlen költségvetési támogatásukat a médiatörvény nem teszi lehetővé. A közalapítványok lehetséges bevételei között azonban szerepelhet költségvetési támogatás, és kiadásaik között a műsorszolgáltató működési és fejlesztési költségeihez való hozzájárulás. A tulajdonos közalapítványok révén az Országgyűlés megfelelően tájékozódhat, ezért célszerű e testületre bízni a felosztást.

A műsorterjesztési költségeknek megfelelő támogatással kapcsolatos szabály megfelel a korábbi évek bevált gyakorlatának és szövegében megegyezik a 2001-2002. évi költségvetési törvényben elfogadottakkal.

Az 55. §-hoz

A közbeszerzési törvényben előírt értékhatárokat, valamint a kiszabható bírságok mértékét állapítja meg a törvényhely.

Az 56. §-hoz

A Paksi Atomerőműnek a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő fizetési kötelezettségét állapítja meg a törvény.

Az 57. §-hoz

A törvényhely több rendelkezést tartalmaz a területfejlesztést szolgáló, pályázati rendszerben működő fejlesztési célelőirányzatok összehangolására, erősítve a Kormány és a területfejlesztésért felelős miniszter koordinációs jogosítványait.
A hátrányos helyzetű kistérségek felzárkóztatására új fejezeti kezelésű előirányzat kezdi meg működését, amelynek felhasználása az érdekelt tárcák együttműködésével valósul meg.

A rendelkezés fenntartja az ország gazdaságilag legelmaradottabb helyzetben lévő (az egy főre jutó GDP országos átlagának 70 %-át el nem érő) megyék fejlesztése érdekében a tárcák fejlesztési forrásainak bevonásával megvalósuló finanszírozási konstrukciót. A fajlagos GDP legutóbbi, KSH által közzétett adatai alapján az érintett megyék (Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén, Békés, Somogy) köre Jász-Nagykun-Szolnok és Bács-Kiskun megyékkel bővül, így az érintett megyék részére elkülönítendő forrás mértéke is emelkedik, és egyben a megyék részesedési arányai is pontosításra kerülnek. (A népesség és az egy főre jutó GDP figyelembevételével.)

A korábbi finanszírozási konstrukció – azaz a tárcák és a megyei területfejlesztési tanácsok közötti megállapodások rendszere – lényegében nem változik, ugyanakkor a keretek felhasználására tervezett kormányzati szabályozás lehetőséget biztosít a megyei sajátosságokhoz igazodó, rugalmasabb felhasználásra. A megyéknek a továbbiakban alapvető prioritásként kell kezelniük a hátrányos helyzetű kistérségek felzárkóztatását.

Az 58. §-hoz

A szakasz rendelkezik a Nyugdíjbiztosítási Alap és az Egészségbiztosítási Alap által felvett világbanki hitel visszafizetésének módjáról.

MÁSODIK RÉSZ

AZ ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOK KÖLTSÉGVETÉSÉVEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

A 59. §-hoz

Az elkülönített állami pénzalapokról szóló jelen rendelkezések az Áht. szabályozását egészítik ki egyrészt azzal, hogy az Országgyűlés által jóváhagyott egyenlegtől való eltérést tiltják, megnevezik a Munkaerőpiaci Alap előirányzat-módosítás nélkül túlléphető előirányzatait, továbbá meghatározzák az átcsoportosítási tilalom alá eső előirányzatait, valamint előírják a Munkaerőpiaci Alap központi költségvetésbe irányuló befizetéseinek összegét.

HARMADIK RÉSZ

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI 2003. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Első fejezet

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK FŐÖSSZEGE, A HIÁNY MÉRTÉKE ÉS FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

A 60. §-hoz

A törvény 12. számú melléklete a társadalombiztosítási alrendszer főösszegeit, egyenlegét, főbb kiadásait és bevételeit tartalmazza.

A társadalombiztosítási alrendszer alaponkénti tárgyévi hiányának rendezésére a 2003. évi költségvetés végrehajtásáról szóló törvényben kerül sor.

Második fejezet

A NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP KÖLTSÉGVETÉSE

A 61. §-hoz

A törvényjavaslat 10. számú melléklete a Nyugdíjbiztosítási Alap főösszegeit, egyenlegét, a kiadások és bevételek címek, alcímek, jogcím-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontását tartalmazza.

Harmadik fejezet

AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP KÖLTSÉGVETÉSE

A 62. §-hoz

A törvényjavaslat 11. számú melléklete az Egészségbiztosítási Alap főösszegeit, egyenlegét, a kiadások és bevételek címek, alcímek, jogcím-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontását tartalmazza.

Negyedik fejezet

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁVAL, AZ EGYES ELŐIRÁNYZATOK MEGÁLLAPÍTÁSÁVAL, TELJESÍTÉSÉVEL, ILLETŐLEG FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

Előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesülő kiadások

A 63. §-hoz

A Nyugdíjbiztosítási Alap és az Egészségbiztosítási Alap vonatkozásában a szakasz nevesíti azon kiadási előirányzatokat, melyek esetében a teljesülés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül is eltérhet az előirányzattól. E szerint a kiadások közül túlléphetők a nyugellátások - a méltányossági kifizetések kivételével - a táppénz, a terhességi-gyermekágyi segély és a gyermekgondozási díj, a kártárítési és baleseti járulék a külföldi gyógykezelés, a gyógyfürdő-

szolgáltatás, az anyatejellátás, az utazási költségtérítés, a nemzetközi egyezményekből eredő és külföldön történő ellátások kiadásai, az egyéb kiadások előirányzata, az illetménygazdálkodás elkülönített előirányzata és a vagyongazdálkodás kiadási előirányzata.

Az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter, a pénzügyminiszter és a központi hivatali szervek vezetőinek különleges jogosítványai

A 64. §-hoz

Az (1) bekezdés felhatalmazást ad az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter részére, hogy a gyógyító-megelőző ellátás, valamint a gyógyszertámogatás jogcím-csoportokon belül a jogcímek között a pénzügyminiszter egyetértésével év közben átcsoportosításokat hajtson végre és a gyógyító-megelőző ellátás jogcímei együttes kezeléséről döntsön.

A (2) bekezdésben felhatalmazást kap az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter, hogy az Alapnál a világbanki kölcsönnel összefüggő tőketörlesztés és kamatkiadás előirányzatot meghaladó többlete esetén a megfelelő előirányzatokat az alapok saját működési bevételi többletek terhére megemelje, illetve az ezen felüli teljesítés meghaladhatja az előirányzatot.

A (3)-(4) bekezdés felhatalmazást ad az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter részére egyrészt a köztisztviselők illetményhelyzetének javítását szolgáló kifizetésekkel kapcsolatos átcsoportosításokra, másrészt az évközi nyugellátás emelése végrehajtásával összefüggő működési kiadások fedezetének biztosítására.

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai költségvetése egyes előirányzatainak felhasználásával kapcsolatos rendelkezések

A 65. §-hoz

A paragrafus rendelkezik az E. Alap zárt ellátási kiadási előirányzatai felhasználása időarányos mértékhez viszonyított túllépésének évközi engedélyezési szabályairól.

A 66. §-hoz

A szakasz (1) bekezdése meghatározza a gyógyító-megelőző ellátás jogcím-csoport tartalmát.

A (2) bekezdés kimondja, hogy a Célelőirányzatok jogcím előirányzata tartalmazza a 2002. évi illetmény-, bér- és támogatásemeléssel összefüggő 2003. évi kiadások fedezetét.

A 67. §-hoz

A javaslat felhatalmazza az Országos Egészségbiztosítási Pénztárt (a továbbiakban: OEP), hogy a 13. havi illetmény kifizetése érdekében az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott egészségügyi szolgáltatók részére a tárgyév január hónapjában előleget folyósítson. Az előleget az OEP 11 havi egyenlő részletben vonja le a finanszírozás összegéből tárgyév február hónaptól kezdődően.

A 68. §-hoz

Az OEP a közforgalmú gyógyszertárak részére a lakosság biztonságos gyógyszerellátásának érdekében a tárgyévben egy alkalommal kamatmentes, visszatérítendő finanszírozási előleget nyújthat. Az előleg folyósítására a gyógyszertámogatási kiadások finanszírozására szolgáló keretösszegből összesen 8000,0 millió forint fordítható.

A (2) bekezdés értelmében az Egészségbiztosítási Alap gyógyszertámogatás, gyógyászati segédeszköz-támogatás és gyógyfürdő-szolgáltatás előirányzatai tartalmazzák a racionális rendelésre ösztönző forrást, valamint a vénykezelési díj fedezetét is.
A (3) bekezdés szerint az Egészségbiztosítási Alap gyógyászati-segédeszköz támogatás előirányzata tartalmazza az OEP által a járóbeteg-szakellátás részére beszerzett gyógyászati segédeszközök kiadásait is.

A 69. §-hoz

2002-ben Magyarország lakosságának már 5%-a, közel félmillió állampolgár részesül egészségügyi ellátásban az irányított betegellátás rendszerén keresztül. A rendszer működőképességét, létjogosultságát a közel három éves folyamatos fejlődés során bizonyította. Jelen javaslat az irányított betegellátás mint rendszer folytatását, bővítését illetve kiterjesztését célozza azzal, hogy egy év elteltével, az eredményesség függvényében és az illetékes szakmai szervezetekkel történt egyeztetés után javaslat készül az egészségbiztosítás rendszerébe történő beépítésére. A törvény az ellátásszervezők költségeinek térítési módjáról, valamint az irányított betegellátási rendszerben eddig is alkalmazott prevenciós díj folyósításáról is rendelkezik.

A 70. §-hoz

A paragrafus meghatározza egyrészt az ONYF főigazgatója által gyakorolható, méltányossági kereteket adó jogcímeket, másrészt azokat a keretösszegeket, amelyeken belül a kötelező egészségbiztosításról szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 26. §-a és 50. §-a alapján az OEP főigazgatója különös méltánylást

érdemlő körülmények esetén méltányossági ellátást és egyszeri szociális segély-kifizetést engedélyezhet.

A méltányossági alapon megállapításra kerülő ellátások kifizetése csak a felmerülési helyüknek megfelelő előirányzaton számolható el.

A 71. §-hoz

A szakasz a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai vagyongazdálkodási bevételeinek felhasználásáról rendelkezik.

A 72. §-hoz

A szakasz a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egyes, a működési kiadásoknál megjelenő, elkülönített feladatok előirányzatait sorolja fel. Így a javaslat meghatározza a Fiumei úti ingatlan rekonstrukciójának kifizetésére szolgáló 2003. évi előirányzatot, a világbanki kölcsönnel összefüggő tőketörlesztésre és kamatkiadásra szolgáló kifizetések és az informatikai fejlesztések előirányzatait.

A 73. §-hoz

A javaslat lehetővé teszi, hogy a Nyugdíjbiztosítási Alap által járuléktartozás fejében átvett Csopak, Kőkorsó út 5. alatti üdülő ingatlanrész ONYF általi kivásárlása megtörténjen könyv szerinti értéken.

NEGYEDIK RÉSZ

A KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK MEGALAPOZÁSÁT SZOLGÁLÓ RENDELKEZÉSEK ÉS TÖRVÉNYMÓDOSÍTÁSOK

Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet módosítása

A 74. §-hoz

A nyugdíjfolyósító szervek jelenleg csak közvetett úton és jelentős késéssel értesülhetnek a halálozás tényéről. Ennek következtében igen gyakran a nyugdíjas halála után is folytatódik bankszámlájára a nyugellátás átutalása. A módosítással

lehetővé válik, hogy a nyugdíjfolyósító szerv a halálról megfelelő időben értesüljön, és ne keletkezzen – a jelenlegi 1,4 milliárd forintos kintlévőségen túl – további veszteség a jogcím nélküli átutalások miatt.

Az országgyűlési képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről és kedvezményeiről szóló 1990. évi LVI. törvény módosítása

A 75 . §-hoz

A törvénymódosítás a köztisztviselők 2003. évi keresetnövekedéséhez igazodó mértékben tesz javaslatot a képviselők alapdíjának növelésére, valamint a szállásköltségek kifizetésének bürokratikus formáját kívánja egyszerűsíteni. A képviselőcsoportok munkájuk elősegítése érdekében köztisztviselőket alkalmazhatnak, azonban erre nem minden esetben van jelentkező. A javaslat ilyen esetre biztosítja a megbízási jogviszony létesítésének a lehetőségét. Ezen túlmenően pontosításokat tartalmaz a javaslat.

A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény módosítása

A 76. §-hoz

A Ktv. legutóbbi átfogó módosítása bevezette a főtisztviselői jogállást és az ahhoz kapcsolódó díjazást. Ennek következtében a miniszter és a politikai államtitkár illetménye jelentősen elmaradt a legmagasabb főtisztviselői illetménytől. Ennek az ellentmondásnak a megoldását tartalmazza a javaslat azzal, hogy a miniszter és a politikai államtitkár díjazásának meghatározásánál a főtisztviselői alapilletményt tekinti kiinduló alapnak. Az emelésre két ütemben kerül sor. Az érintettek az illetménynövekmény 50 %-ára 2003. január 1-jétől, a másik 50 %-ára 2004. január 1-jétől lesznek jogosultak.

Ezen túlmenően szabályozásra kerül, hogy a köztisztviselők milyen gazdasági társaságnál tölthetnek be vezető tisztséget.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

A 77. §-hoz

A hatályos közalkalmazotti törvény csak a 2001. és 2002. évre állapítja meg a pótlékalapot, amelyről a 2003. évre is rendelkezni kell. Célszerű, hogy ezután a mindenkori éves költségvetési törvény határozza meg a pótlékok alapját, mert szükségtelen emiatt minden évben a közalkalmazotti törvény módosítása.

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosítása

A 78. §-hoz

(1) bekezdéshez: Az Európai Unióhoz való csatlakozás felkészülési folyamatának fontos eleme és követelménye, hogy az uniós módszertan szerint számítandó hiány– és adósságmutatók összeállítása és közreadása rendszeresen megtörténjen, a költségvetéspolitika kialakításában és végrehajtásában központi szerepkörét betölthesse.

(2) bekezdéshez: A javaslat pontosítja a finanszírozási műveletek meghatározását, mivel a kibocsátás mellett az adósságkezelő az állampapírokkal végzett repo- ill. kölcsönzési ügyletek során már kibocsátott, ám addig a saját számláján elhelyezett értékpapírokat is bevonja a finanszírozásba.

(3) bekezdéshez: A 2001. évi zárszámadási törvényjavaslat lehetővé teszi az ÁKK Rt. számára devizaszámla nyitását. Ennek révén lehetővé válik a devizában felmerülő adósságszolgálati kiadások devizában történő teljesítése, elkerülve ezzel a szükségtelen átváltási műveleteket.

(4) bekezdéshez: Azon pályázatos állami támogatások esetében, amelyek a hatályos 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet VII. fejezetében foglalt rendelkezésektől eltérően jogtalan igénybevétel esetén nem a szerződéstől való elállást, hanem államigazgatási eljárás alkalmazását írják elő a visszafizetési kötelezettség megállapításához, a jelenlegi jogszabályi környezetben nem voltak végrehajthatók. Tekintettel arra, hogy közigazgatási határozatok végrehajtására a bírósági végrehajtás nem terjed ki, a közigazgatási határozatokat megkeresésre egyébként végrehajtó Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal pedig szintén nem jár el hatáskörének hiánya miatt, emiatt szükséges a fenti felhatalmazás törvénybe iktatása. Az adóhatóság az állam javára teljesítendő befizetéseket saját kezdeményezésű eljárásban csak akkor hajtja be, ha annak az Art. 3. § (1) szerinti egyéb feladatait is ellátja. Mivel az említett pályázatos támogatásokkal összefüggésben az APEH ilyen feladatot nem lát el, az adóhatóság a visszavont támogatásokból származó tartozások behajtására jelenleg sem jogosult.

Megkeresésre az adóhatóság olyan köztartozások végrehajtása ügyében járhat el, amelyeket törvény adók módjára behajtandóvá minősített. Azzal, hogy az államigazgatási eljárással megállapított pályázatos állami támogatásokból eredő követelések adók módjára történő behajtását az Áht. tartalmazza, ezen típusú követelések behajtása is megoldást nyer.

(5) bekezdéshez: A vezetéshez szorosan kapcsolódó pénzügyi irányítási (folyamatba épített, előzetes) ellenőrzési feladatokat világosan el kell különíteni az utólagosan végzett, függetlenített belső ellenőrzés tevékenységétől. Ezért szükséges e jogszabály 121. § (3) és (7) bekezdéseiben foglalt, a Kincstár és az ÁHH által ellátott – nem függetlenített, belső (utólagos) ellenőrzési –

feladatoknak a kincstári rendszer szervezeteiről és feladatairól szóló rendelkezések közötti megjelenítése.

(6) bekezdéshez: Az Államadósságkezelő Központ Részvénytársaság az állam megbízásából adósságkezeléssel foglalkozik. Feladatait közvetlenül az állam határozza meg, ezért finanszírozása is költségvetésből történik.

(7) bekezdéshez: E törvény 114. §-a rendelkezik a Magyar Államkincstár Részvénytársaság megszüntetéséről. A részvénytársaság beolvad az Államháztartási Hivatal költségvetési intézménybe 2003. június 30-áig azonban még részvénytársaságként működik és az állam által meghatározott költségvetés pénzforgalmának lebonyolításával foglalkozik. Mivel állami feladatot lát el – a feladatok többsége a költségvetés pénzforgalmának bonyolításával, függ össze - ezért finanszírozását a központi költségvetésből kell megoldani.

(8) bekezdéshez: A javaslat a kezességvállalás feltételeit szigorítja.

(9) bekezdéshez: Az Európai Unióhoz való csatlakozás egyik követelménye, hogy kormányzati szinten az államháztartási belső pénzügyi ellenőrzés tekintetében egységes koordináció és harmonizáció valósuljon meg. A pénzügyi ellenőrzési feladatokat az államháztartás minden szintjén azonos alapelvek mentén kell végrehajtani. Jelen jogszabályban ezért egyértelműen ki kell mondani, hogy ezen koordinációs és harmonizációs feladatok ellátásának felelőse a pénzügyminiszter. E feladatai ellátása során a pénzügyminiszter koordinálja az államháztartási belső pénzügyi ellenőrzési stratégia kialakítását, továbbá a vonatkozó jogszabályok előkészítését, ajánlásokat készít a módszertani kérdésekben, szerepet vállal a szakképzés területén, kapcsolatot tart fenn az Európai Bizottság illetékes Főigazgatóságával, illetve tevékenységéről beszámol a Kormánynak.

(10) bekezdéshez: A területi államháztartási hivatalok részéről elvégzendő kötelező helyszíni felülvizsgálat feltételeként szabályozott, jogcímenkénti 1 millió Ft-os eltérés helyett az adatszolgáltatás szerinti együttes összeg 2%-os eltérése, illetve a legalább 1 millió Ft-os eltérés kerül meghatározásra. A módosítás eredményeként a nagyobb településeken nagyobb eltérés esetén lesz kötelező a területi államháztartási hivatal helyszíni felülvizsgálata.

A módosítás az önkormányzatok igazságosabb kamatfizetési kötelezettségét biztosítja, amely az év végén megvalósuló elszámoláshoz igazodik.

A szabály módosítása az önkormányzatok normatív hozzájárulásai és támogatásai igénylése megalapozottságának fokozását célozza.

(11) bekezdéshez: Jelenleg az önkormányzatok a visszafizetési kötelezettségüket választásuk szerint vagy befizetéssel, vagy a nettó finanszírozás keretében történő elszámolással teljesítik. A módosítás célja, hogy az évközi lemondás miatti

visszafizetési kötelezettséget az önkormányzat ne a választása szerint, hanem kötelező módon, minden esetben a nettó finanszírozás keretében történő elszámolással teljesítse, ugyanis a jelenlegi szabályozás adminisztrációs terhei nincsenek arányban az eredménnyel, mindössze néhány önkormányzat választotta az egyszeri visszafizetést.

(12) bekezdéshez: A törvény jelenlegi szövege szerint a TÁH csak hiánypótlásra szólíthatja fel az önkormányzatokat. A javaslat célja, hogy ne csak hiánypótlást, hanem a módosítást is kezdeményezhesse a hivatal. Ily módon az önkormányzatok nem csak a hiányosságokat pótolhatják, hanem módosíthatják is igénylésüket.

(13) bekezdéshez: A TÁH az esetek egy részében a felülvizsgálat során általa megállapított eltérés tényállását rögzíteni tudja a rendelkezésére álló iratok és a saját nyilvántartásai alapján. Ezekben az esetekben nem indokolt a helyszíni felülvizsgálat. A módosítás alapján a TÁH dönt a helyszíni felülvizsgálat szükségességéről.

(14) bekezdéshez: A módosítás szerint a helyi kisebbségi önkormányzatnak olyan időpontban kell a költségvetését határozatban megállapítania, hogy az beépülhessen a helyi önkormányzat költségvetési rendeletébe. Amennyiben ez nem történik meg, akkor a helyi önkormányzat felfüggesztheti a helyi kisebbségi önkormányzatot megillető támogatások folyósítását.

(15) bekezdéshez: Az alaptevékenységi bevételek tervezettet meghaladó többlete 50 %-ának befizetési kötelezettségként való előírása, valamint a kizárólag saját bevételből gazdálkodó költségvetési szervek számára előírható befizetési kötelezettség az éves költségvetési törvényekben több év óta rögzített szabály. Állandó jellege miatt indokolt az Áht.-ba átemelni.

(16) bekezdéshez: A javaslat a Ktv. és a Hszt. hatálya alá tartozó szervek tekintetében előírja, hogy a jutalmazásra fordítható összeg nem haladhatja meg eredeti rendszeres személyi juttatási előirányzat 50 %-át. Ezzel oldja is az eddigi, személyekre vonatkozó korlátot (103. §). A költségvetési törvény ettől eltérően is rendelkezhet.

(17) bekezdéshez: A költségvetési szervek vállalkozási tevékenységéből származó eredményükből a társasági adónak megfelelő mértékkel (18%) csökkentett részt használhatják fel, az alaptevékenység ellátásához felhasznált eredményt befizetési kötelezettség pedig nem terheli. E szabályt eddig a költségvetési törvény tartalmazta.

(18) bekezdéshez: A javaslat értelmében a társadalombiztosítás által folyósított, a központi költségvetésből finanszírozott ellátási kiadásokat 2003-tól a központi költségvetés utólagosan téríti meg, továbbá a központi költségvetési hozzájárulások és a különféle térítések fedezetét időarányos mértékig, havi

bontású finanszírozási terv alapján kell folyósítani, amennyiben törvény másként nem rendelkezik.

(19) bekezdéshez: A javaslat szerint a Területi Államháztartási Hivatalok által folyósított ellátási kiadások fedezetét havi bontásban, finanszírozási terv alapján kell folyósítani.

(20) bekezdéshez: A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 83. § (14) bekezdése – a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény kiegészítéseként – a kivitelezőtől származó bevételnek csak a címzett és céltámogatásra eső hányada visszafizetési kötelezettségét írta elő. Szükséges azonban rendelkezni a helyi önkormányzatok és a központi költségvetési szervek által igénybevett egyéb - a címzett és céltámogatáson túli - állami támogatásokra eső hányad visszafizetéséről is. A jelenlegi szabályozás pontosítását a központi költségvetés védelme, a kivitelezőktől függő helyzet megszüntetése, a felhalmozási kiadásokhoz szükséges saját források részben egyéb állami támogatásokkal történő kiváltásának megakadályozása is indokolja.

(21) bekezdéshez: A hatályos törvényhely szerint az állam vállalkozói és kincstári vagyona közötti átcsoportosításról a kormányrendeletben intézkedhet 2000,0 millió forint értékhatáron belül. A két vagyonkör közötti átcsoportosítás egy tulajdonosi döntés, amelynek normatartalma valójában nincsen, így fölösleges a jogszabályi forma (kormányrendelet) előírása az ilyen döntéshez. Ugyancsak indokolatlan korlátot állít a vagyonpolitikai célkitűzések megvalósítása elé a 2000,0 millió forintban megszabott értékhatár, ezért ez elhagyásra kerül.

(22) bekezdéshez: A központi költségvetési szerv vagyonkezelésében lévő ingatlan értékesítésének visszahagyott ellenértéke - a teljesítendő köztartozás és a költségek kiegyenlítését követően - építésiberuházásra, ingatlanvásárlásra, felújításra és rekonstrukcióra használható fel. A törvény főszabályként azt állapítja meg, hogy az ingatlan értékesítéséből származó ellenértéknek a költségvetési szervet megillető bevételhányada nem lehet az ellenérték 50%-ánál alacsonyabb. A pénzügyminiszter által jóváhagyott magasabb hányad esetén kijelölhető más kedvezményezett költségvetési szerv is, konkrétan meghatározva a felhasználás jogcímét.

(23) bekezdéshez: A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény szerint működő víztársulatok állami forgalomképes műveken közfeladatként helyi vízrendezési és vízkárelhárítási feladatokat látnak el részben tagjaik által fizetett érdekeltségi hozzájárulásból, részben állami támogatásból. Ezeken a műveken a meghatározott közfeladat ellátása során csak kiadások keletkeznek. Ezért ezen művek vagyonkezelésbe vételéért ellenértéket fizetni nem tudnak. Amennyiben a törvény nem jelöli ki a víztársulatokat a javasolt vagyonkör tekintetében

vagyonkezelésre, nem mentesülhetnek a törvény 109/F. §-ának (4) bekezdése szerinti ellenérték megfizetése alól.

(24) bekezdéshez: A rendszerváltozást követő állami vagyonrendezés-elosztás körében számos esetben történt rendelkezés ingyenes használati jog telepítéséről műemlékek és más, jelentős értékű, kincstári vagyonba sorolható ingatlanokat érintően. A tapasztalatok szerint ezen ingatlanok jelentős része elhanyagolt, leromlott, értékvesztett állapotba került, mert az ingyenes használó nem gyakorolja a jogokkal együtt ráruházott kötelezettségeket. A kincstári vagyon értékének megóvása érdekében célszerű olyan intézkedést hozni, amely az ilyen ingatlanok műszaki megmentését célozza.

(25) bekezdéshez: Az államháztartás alrendszereihez kapcsolódó vagyon tulajdonjogát ingyenesen átruházni, illetve arról lemondani csak törvényben meghatározott esetekben és módon lehet. Jelenleg a magyar jogban nincs olyan törvényi felhatalmazás, amely állami segítségnyújtás esetére kincstári vagyon tulajdonjogának ingyenes átruházását lehetővé tenné. A javaslat ezt a hiányt pótolja.

(26) bekezdéshez: Az Európai Unióhoz való csatlakozás felkészülési folyamatának fontos eleme és követelménye, hogy az uniós módszertan szerint számítandó hiány– és adósságmutatók összeállítása és közreadása rendszeresen megtörténjen, a költség-vetéspolitika kialakításában és végrehajtásában központi szerepkörét betölthesse.

(27) bekezdéshez: Világosan meg kell különböztetni egymástól az államháztartási pénzügyi ellenőrzési rendszer két összetevőjét, az Állami Számvevőszék által végzett külső ellenőrzést, valamint az államháztartás alrendszereinek belső pénzügyi ellenőrzését. A belső pénzügyi ellenőrzés keretében a vezetési feladatok részét képező (folyamatba épített, előzetes) ellenőrzési feladatok elkülönülnek a független belső ellenőrzés (utólagos) ellenőrzési feladataitól. A menedzsment- és kontroll- funkciók (pénzügyi döntések előkészítése, fedezetvizsgálat, szabályossági ellenjegyzés és jóváhagyás, gazdasági események könyvelése) képezik az alapját a vezetői elszámoltathatóságnak. A független belső ellenőrzés (audit) a vezetés eszköze. Utólagos ellenőrzése során a vezetési és kontroll-rendszerek minőségét értékeli. Megállapításairól és javaslatairól beszámol a költségvetési szerv vezetőjének.

(28) bekezdéshez: Az új fogalmi elemek és rendszerleírás következtében a 121. § úgy módosult, hogy az (1)-(2) bekezdések az államháztartási külső ellenőrzés részeként jelennek meg, a (3) és (7) bekezdések tartalmilag átkerültek a kincstári rendszer szervezeteiről és feladatairól szóló rendelkezések közé, még a (4)-(5)-(6) és (8) bekezdésekben foglaltak az államháztartási független belső ellenőrzés cím alatt kerültek szabályozásra.

(29) bekezdéshez: Az államháztartási függetlenített belső ellenőrzést végző főbb szereplők korábban nem jelentek meg következetesen a jogszabályban. A könnyebb áttekinthetőség és értelmezhetőség érdekében az államháztartási ellenőrzési rendszerben szereplő szervezetek feladatait úgy kell meghatározni, hogy az a szélesebb hatáskörű szervezettől haladjanak a szűkebb hatáskörrel rendelkező szervezet felé. Az Európai Uniós gyakorlat szerint a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal és a fejezeti felügyeleti ellenőrző tevékenység is belső ellenőrzésnek minősül.

A belső ellenőrzés funkcionális függetlenségének az a célja, hogy a belső ellenőr tevékenységét objektíven, a jogszabályok, belső szabályzatok, illetve egyéb előírások rendelkezéseit betartva, a szervezet céljainak szem előtt tartásával láthassa el. E tevékenysége során szakmai ítéletét, illetve az általa készített jelentéseket önállóan, befolyástól mentesen alakítja ki. A belső ellenőr csak saját szervezete vezetőjének legyen alárendelve és kizárólag utólagos ellenőrzési feladatokat lásson el. Nem láthat el előzetes és folyamatba épített ellenőrzési feladatokat, valamint olyan feladatokat, melyeknek ellenőrzésért felelős.

(30) bekezdéshez: A Kormány felhatalmazása kiegészül azzal, hogy az egyes állami feladatokat is ellátó, államháztartáson kívüli szervezetek számára rendeletben állapítsa meg a támogatás nyújtásának feltételeit is.

(31) bekezdéshez: A Közösségi források felhasználásnak ellenőrzéseit is végző magyar államháztartási pénzügyi ellenőrzési rendszert EU konform módon szükséges továbbfejleszteni. A konformitás biztosítása érdekében egységes alapelveket kell alkalmazni az államháztartási rendszer egészére vonatkozóan.

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről szóló 1992. évi LXXXIV. törvény módosítása

A 79. §-hoz

Az 1992. évi LXXXIV. törvény módosítása pontosítást tartalmaz a méltányossági kifizetések, valamint a polgári szolgálatot teljesítők utáni járulékfizetéssel összefüggésben.

A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatásáról szóló 1992. évi LXXXIX. törvény módosítása

A 80. §-hoz

A módosítás megteremti annak lehetőségét, hogy az ISPA támogatásban részesülő önkormányzati beruházások központi társfinanszírozási forrása a jövőben az irányító hatóságként felelős szaktárca költségvetésében szerepeljen. Ez egyben azt is jelenti, hogy a sajátos szabályok szerint működő EU támogatások társfinanszírozásában az ettől eltérő címzett támogatási rendszer már nem venne részt.

A módosítás célja, hogy a címzett és céltámogatással megvalósuló közművagyon - az állam és önkormányzat által alapított társaságon túl – tisztán állami tulajdonú társaság tulajdonába is kerülhessen.

A pincerendszerek és természetes partfalak esetében – tekintettel e beruházások sajátos veszélyelhárítási jellegére – indokolt a megemelt törvényi támogatási mérték alkalmazása, különös tekintettel arra, hogy e beruházások lokális probléma lévén jellemzően nem közös beruházás formájában valósulhatnak meg.

A földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény módosítása

A 81. §-hoz

A törvényi rendelkezések alapján az osztatlan közös tulajdonok megosztásának költségeit az állam viseli. Az ingatlan-nyilvántartás szerint az ország területén 1,5 millió hektár nagyságú termőföld áll osztatlan közös tulajdonban. 2001. március 1-jéig benyújtott, önálló ingatlanná alakítás iránti kérelmek alapján 1,3 millió hektárnyi területet kell megosztani. A földhivatali kapacitást (technikai felszereltséget, személyi állományt) figyelembe véve a törvényi kötelezettség végrehajtásához 7,2 milliárd forint szükséges, melynek biztosítása csak fokozatosan valósítható meg. A törvénymódosítás 2004. január 1-jét követően rendeli el az állam költségviselő kötelezettségét.

A Nemzeti Kulturális Alapprogramról szóló 1993. évi XXIII. törvény módosítása

A 82. §-hoz

A miniszteri keret 25 %-ra csökkentése, illetve a társadalmi szervezetek véleményének figyelembevétele a szakmai kollégiumoknak a miniszter saját hatáskörében felkért tagjai megbízásánál a Nemzeti Kulturális Alapprogram társadalmiasításának és szakmaiságának – a kormányprogramban hangsúlyozott – megerősítését szolgálja.

A tervezett új bekezdés – az államháztartás működése ésszerűsítésének keretében – lehetővé teszi minisztériumok és egyéb központi költségvetési szervek számára a kulturális célú pályázataiknak az NKA pályáztatási technológiájának a felhasználásával történő lebonyolítását.

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosítása

A 83. §-hoz

A közoktatási törvény javasolt módosításával:

- felmenő rendszerben enyhülhet a tanulók túlzott terhelése a tanítási időkeretek csökkentésével,
- az intézmény nagysághoz igazodóan is pontosulnak, illetve az alapfokú művészetoktatási intézményekkel kiegészülnek a könyvtáros tanárok foglalkoztatására vonatkozó fenntartói kötelezettségek,
- az új tanulói foglalkozási órakeretekre történő zökkenőmentes, felmenő rendszerű átállás érdekében tovább halaszthatóak a könyvtáros tanárok, szabadidő szervezők és vezetők kötelező foglalkoztatására vonatkozó határidők,
- megszűnik a normatív hozzájárulások főösszegére vonatkozó előírás, hiszen a költségvetési törvényjavaslat is igazolja, hogy nem ez jelent tényleges garanciát a közoktatás számára, hanem a közfeladatok közötti prioritásai,
- a nem állami humánszolgáltatások normatív támogatásához kapcsolódó előirányzat az Oktatási Minisztérium fejezetébe kerül, továbbá
- egyes kötött normatív támogatások normatív hozzájárulási jogcímek közé kerülésével összefüggésben rendeződik át a Belügyminisztérium fejezetében tervezendő előirányzatok köre.

A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény módosítása

A 84. §-hoz

Magyarország az ENSZ támogatásával a fejlesztési együttműködés keretében 2003-tól megkezdi a kétoldalú nemzetközi fejlesztési együttműködési segélyek folyósítását. Az intézményrendszer felállítását és az OECD, illetve az uniós szabályozással összhangban álló kötött segélyhitel-konstrukció kialakítását a Külügyminisztérium koordinálja. (OECD Megállapodás a Hivatalosan Támogatott Exporthitelek Irányelveiről, valamint a normaszövegben hivatkozott EU határozat.) A kötött, azaz kereskedelemhez kapcsolt segélyhitelek folyósítását az Eximbank végzi.

A törvényjavaslat tartalmazza az Eximbank tevékenységi körének kiszélesítését a kedvezményes kötött segélyhitelnyújtással. Ehhez kapcsolódóan szükséges a mindenkori éves költségvetési törvényben rögzíteni a központi költségvetés kötött segélyhitelezési rendszerhez kapcsolódó szerepvállalásának mértékét. A konstrukciót, illetve a részletes feltételeket a Kormány rendeletben állapítja meg, amelynek kiadására a törvény tartalmazza a szükséges felhatalmazó rendelkezést.

Az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló 1995. évi XXXIX. törvény módosítása

A 85. §-hoz

(1) bekezdéshez: A módosítás technikai jellegű, lehetővé teszi, hogy az ÁPV Rt. a hozzárendelt vagyonába tartozó társaság tulajdonában lévő más társaságra vonatkozóan vagyonkezelési és értékesítési szerződést kössön.

(2) bekezdéshez: A módosítás pontosítja a hasonló tevékenységgel rendelkező, tartós állami tulajdonú társaságok átalakulásának szabályait.

(3) bekezdéshez: A módosítás technikai jellegű, az időközben hatályba lépett új Gt. szabályaival, illetve a Priv. tv. bekezdéseivel hangolja össze az utalásokat.

(4) bekezdéshez: A módosítás technikai jellegű, az időközben hatályba lépett új Gt. szabályaival hangolja össze az utalásokat.

(5) bekezdéshez: A módosítás pontosító jellegű, az értékesítési technikák körét bővíti ki a nyílt és a zártkörű forgalomba hozatallal.

(6) bekezdéshez: A 28. § (1) bekezdése a nyilvános értékesítésre kerülő vagyon értékesítésekor követendő alapvető értékesítési formát, a versenyeztetés útján történő értékesítés követelményét rögzíti, (2) bekezdése a versenyeztetés mellőzésének eseteit sorolja fel. A javasolt módosítással egy korábbi, e körben létező ellentmondás kerül feloldásra.

A telekalakításra vonatkozó szabályok kiegészítését az indokolja, hogy erre mind jogszabály, mind megállapodás alapján sor kerülhet.

A honvédelmi célú vagyontárgyakkal kapcsolatos pontosítást, illetve kiegészítést a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 6. § (3) bekezdése indokolja, mely szintén rendelkezik a honvédelmi miniszter által honvédelmi célra feleslegesnek minősített ingó tárgyi eszközök és készletek ÁPV Rt. részére történő átadásáról.

A Ptk. által biztosított jogok érvényesítése érdekében – természetesen az ott foglalt szabályok figyelembevételével – szükséges kimondani, hogy ha a föld és a

rajta álló felépítmény tulajdona elválik egymástól, akkor versenyeztetés nélkül lehet azokat értékesíteni.

A versenyeztetés mellőzését célzó javaslat a Magyar Állam és az ÁPV Rt. kizárólagos, illetőleg többségi tulajdonában levő gazdálkodó szervezetek esetében kedvezni kíván ezek számára, biztosítva ezáltal a többségi tulajdonos elvárható, illetve szükséges kontrollját is.

(7) bekezdéshez: A módosítás pontosító jellegű, részletezi azon információkat, amelyeket környezetvédelmi állapottal kapcsolatosan szolgáltatni kell.

(8) bekezdéshez: A javasolt módosítás szerint eredménytelen pályázatok esetén nem szükséges egy szoros határidőn belül (90 nap) új pályázatot kiírni, hanem az értékesítés időpontját a piaci viszonyokhoz, a fizetőképes kereslethez igazodva lehet megállapítani. Az új rendelkezés értelmében, a 28. § (2) bekezdésének j) pontjában adott lehetőséget is figyelembe véve, kétszeri eredménytelen pályáztatást követően már nem kell ismételt pályázatot kiírni.

(9) bekezdéshez: A módosítás jogtechnikai jellegű, egy már hatályon kívül helyezett jogszabály alkalmazásának tilalmát törli.

(10) bekezdéshez: A módosítás jogtechnikai jellegű, az időközben hatályba lépett új Gt. szabályaival teremti meg az összhangot a hivatkozásban.

(11) bekezdéshez: Az ingatlan-nyilvántartási törvény okirati elven működik, és az ÁPV Rt. a törvény alapján az állam vállalkozói vagyonának kezelője, így szükséges kimondani, hogy a vagyonkezelői jogot a földhivatalok az ÁPV Rt. nyilatkozata alapján jegyezhetik be.

(12-(13)) bekezdéshez: A Priv.tv. mellékletéből törlésre kerülnek azok a szabályok, amelyek hosszabb távon értékesítésre kerülhetnek, illetve ahol változik az állami részesedés mértéke.

A közbeszerzésekről szóló 1995. évi XL. törvény módosítása

A 86. §-hoz

A közbeszerzésekről szóló 1995. évi XL. törvény XI. fejezete rendelkezik a közbeszerzési eljárásban résztvevők jogorvoslati lehetőségéről. Az eljárás során a Közbeszerzési Döntő Bizottság bírsággal sújthatja a közbeszerzési eljárás megsértőjét, mely ellen az érintett polgári peres eljárásban fellebbezhet. A bírság 75 %-a a költségvetést illeti, melyet azonban a bíróság ilyen irányú döntése esetén a peres félnek vissza kell fizetni. Mivel erre a Közbeszerzések Tanácsa előirányzattal nem rendelkezik, biztosítani kell a lehetőséget, hogy kötelezettségét folyó évi bevételéből teljesíthesse.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény módosítása

A 87. §-hoz

A Javaslat lehetővé teszi, hogy a környezetvédelmi bírságot adók módjára lehessen behajtani.

A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény módosítása

A 88. §-hoz

(1) bekezdéshez: A törvény versenysemlegességének a kialakítása érdekében szükséges a belföldi kötelezettek és az importálók azonos kezelése. Az információhordozó papírok közül a reklámhordozó papírok beillesztése szükséges a hatály kiterjesztése érdekében.

(2) bekezdéshez: Az átvállalás lehetőségének kiterjesztése indokolja a külföldről történő behozatal esetében a termékdíj-befizetés meghatározásának módosítását.

(3) bekezdéshez: A csomagolási hulladékok kezelésével kapcsolatos feladatokról szóló 2138/2002. (V. 6.) Korm. határozat 1.2. pontja alapján, valamint a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 94/2002. (V. 5) Korm. rendeletre tekintettel szükséges a törvény szövegének olyan jellegű módosítása, amely lehetővé teszi, hogy a mentesség - nem törvényi szintű szabályozást igénylő - feltételeinek meghatározása a Kt. végrehajtási rendeleteiben lehetővé váljon, így például a környezetvédelmi szempontból fontos, anyagában történő hasznosítás megkövetelése.

(4)-(5) bekezdéshez: Pontosító jellegű módosítást tartalmaz, amely alapján lehetővé válik, hogy a kötelezett visszaigényelje az általa már megfizetett termékdíjat abban az esetben, ha a terméket változatlan formában exportálta.

A vámjogi szabályozás átalakulása miatt az elmúlt években a szükséges módosításokat elfogadta az Országgyűlés, azonban a működési tapasztalatok alapján további pontosításokra van szükség. A vámtörvény 103. § (1) értelmében vámmentes - ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik - a külföldi szerződő fél vagy megbízottja által ellenszolgáltatás nélkül a részére gyártott, az exportáruba beépítésre kerülő anyag, alkatrész, továbbá az exportáru csomagolására, adjusztálására beküldött anyag, amennyiben a belföldi forgalom számára vámkezelendő vámáru arányban áll a kivitelre kerülő árumennyiséggel. Mivel a felsorolt esetekben a termékdíjköteles termék elhagyja az országot és így

a keletkező hulladék nem Magyarországot terheli, indokolt ez esetben is a termékdíjfizetés elengedése.

(6) bekezdéshez: Az egyértelműbb alkalmazás érdekében szükséges jogtechnikai módosítás, melynek célja a társított csomagolás megfizetésének tisztázása.

(7) bekezdéshez: Az információhordozó papírok közül a reklámhordozó papírok termékdíjának bevezetésének célja a hulladékpapír-összegyűjtés és -hasznosítás arányának növelése.

(8)-(9) bekezdéshez: A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvényre (a továbbiakban: Hgt.) figyelemmel újrafogalmazásra kerül a hasznosítás definíciója, és ennek megfelelően a hulladék energiatartalmának kinyerésével (energetikai hasznosítás) történő hasznosítás fogalma új definícióként kerül a törvénybe.

A tervezet egyúttal meghatározza az információhordozó papír, valamint a reklámhordozó papír definícióját is, amelyek megalkotására a tervezet érthetősége és alkalmazhatósága érdekében volt szükség. Az információhordozó papír fogalomkörébe nem tartozik bele a könyv és a tankönyv. A reklámhordozó papírok közé azok az információhordozó papírok tartoznak, amelyek a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény 2. § g) pontja által meghatározott reklámot tartalmaznak.

A Hgt.-re, valamint a csomagolásra és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 94/2002. (V. 5.) Korm. rendeletre figyelemmel indokolt az anyagában történő hasznosítás definíciójának meghatározása is.

A rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény módosítása

A 89. §-hoz

A Kormány a 2002. év második felére – törvényi felhatalmazással – átvállalta az üzemben tartási díj-fizetés kötelezettségét, a joggal elégedetlenkedő kötelezettek helyett. Célszerű azonban hosszabb távú megoldással a médiatörvényben helyettesíteni az üzemben tartási díjat. Az új finanszírozási elemnek a kormányzat által befolyásolhatatlan tényszámokra kell épülnie, és garantálnia az eddigi tényleges jövedelem reálértékét. Ezért a 2001. évi tényleges üzemben tartási díj-bevételből kiindulva kell meghatározni, figyelemmel a 2002. évi díjemelésre és a fogyasztói árindex változásaira. A rendszer rugalmassága érdekében az Országgyűlés a garantált díjátalánynál magasabb összegben is meghatározhatja a közmédiumok támogatására szolgáló előirányzatot.

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény módosítása

A 90. §-hoz

A Javaslat lehetővé teszi a természetvédelmi bírság adók módjára történő behajtását.

Az erdőről és az erdő védelméről szóló 1996. évi LIV. törvény módosítása

A 91. §-hoz

A Javaslat lehetővé teszi az erdővédelmi bírság adók módjára történő behajtását.

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény

A 92. §-hoz

A szolgáltatás kapcsán felmerülő költségek, a biztonsági tulajdoni lapok bevezetése indokolja a szolgáltatási díj emelését. A helyi önkormányzatok mentesítése csak a feladataik körébe tartozó hivatalos eljárások esetén indokolt.

A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény módosítása

A 93. §-hoz

Ha a magánszemély rendelkező nyilatkozatával megfogalmazott támogatási szándék valamely okból nem valósul meg, akkor a rendelkezett („bennragadt”) összeget a Társadalmi Szervezetek Bizottsága (OGY fejezet) helyett a Miniszterelnökség illetékes szervezete osztja el a jövőben (kb. 60,0 millió Ft). Az éves Kvtv. helyett e törvényben kerül szabályozásra az APEH fenti összeggel kapcsolatos közzétételi kötelezettsége. A támogatás felhasználására jogosult társadalmi szervezetek mellett az alapítványok is megnevezésre kerülnek.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása

A 94. §-hoz

A gyermekek védelméről szóló törvény módosításával bővülhet a szociális jellegű segítségnyújtásban alanyi jogon részesülők köre. Egyrészt folytatható a 2002/2003. tanévre már biztosított, rászorultság alapján járó étkeztetési kedvezményezés rendszere, továbbá 2003. szeptember 1-jétől a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő összes óvodás ingyenesen étkezhet az intézményekben.

A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 1997. évi CIII. törvény módosítása

A 95. §-hoz

A jövedéki adó növelését a költségvetés forrásainak biztosítása indokolja.

Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény módosítása

A 96. §-hoz

A módosítás megszünteti a társasági- és a személyi jövedelemadó-kedvezményezett egyházak, egyházi jogi személyek közötti különbségtételt, biztosítva, hogy minden egyház és egyházi jogi személy a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény szerinti adomány, valamint a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szerinti közcélú adomány után kedvezmény igénybevételére jogosító igazolást állítson ki. (A módosítással szükségtelenné válik az adóigazolások kiállítására jogosult egyházak, egyházi jogi személyek körének közzétételét szabályozó bekezdés.)

Az egyházi járadékok éves összegének valorizálása tervezéskor „a forint devizakosárban mért átlagos leértékelésének költségvetésben alapul vett üteme” (mint elavult definíció) helyett a költségvetésben tervezett éves átlagos fogyasztói árindex változása alapján történik. Ezt követően az éves járadékok összege a KSH által közzétett előző évi (tényleges) átlagos fogyasztói árindex alapján kerül majd korrigálásra.

A humánszolgáltatást végző egyházi fenntartóknak adott állami (normatív és azt kiegészítő) hozzájárulások a jövőben a Belügyminisztérium fejezete helyett a szakmai felügyeletet ellátó (OM, ESZCsM) fejezetek költségvetésében kerülnek megtervezésre.

A szöveg a finanszírozásra vonatkozó előírásokat is tartalmaz.

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1998. évi költségvetéséről szóló 1997. évi CLIII. törvény módosítása

A 97. §-hoz

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1998. évi költségvetéséről szóló 1997. évi CLIII. törvény 24. §-ának javasolt módosítása szerint a háziorvosi finanszírozási rendszerbe új elem kerül, amely ösztönzi a háziorvost a külön jogszabályban, tételesen meghatározott tevékenységek (szűrések, gondozási tevékenység) elvégzésére.

A köztársasági elnök, a miniszterelnök, az Országgyűlés elnöke, az Alkotmánybíróság elnöke és a Legfelsőbb Bíróság elnöke tiszteletdíjáról és juttatásairól szóló 2000. évi XXXIX. törvény módosítása

A 98. §-hoz

A miniszterelnök a közigazgatás első számú irányítója, illetményének meg kell haladnia a beosztott köztisztviselők illetményének mértékét. Ezt az eddigi szorzószámok nem tették lehetővé, ezért kell igazítani a miniszterelnök díjazását a legmagasabb illetménnyel rendelkező köztisztviselőéhez. A szabályozás egyúttal átláthatóbbá teszi a miniszterelnök díjazásának kiszámítását is. A köztársasági elnök tiszteletdíja korábban is a miniszterelnök illetményével volt azonos, ezért a javaslat az ő tiszteletdíjának mértékét is módosítja. Az érintettek az illetménynövekmény 50 %-ára 2003. január 1-jétől, a másik 50 %-ára 2004. január 1-jétől lesznek jogosultak.

A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény módosítása

A 99. §-hoz

Az NA Rt. hiteleinek egy részét a központi költségvetés átvállalja. A társaság azon fennmaradó hiteleit, melyeket az MFB Rt. az autópálya-építésekhez nyújtott, a további autópálya-szakaszok elkészülésével kell átvenni az államadósságba.

A Külügyminisztérium által kidolgozott külképviseleti ingatlankoncepció alapján régóta esedékes fejlesztésekre kedvező lehetőségek kínálkoznak az év hátralévő részében. A fel nem használt nyereség visszahagyásával, illetve az eredeti célra történő visszaforgatásával kezdetét veheti a hosszú ideje halogatott program megvalósítása.

Az autópálya-építéshez felvett hitelek esetében – forrás hiányában – az állami kezesség beváltása, illetve a költségvetés más formájú helytállása elkerülhetetlen lenne. A költségvetési átláthatóság érdekében javasolható az említett adósságok átvállalása.
Az NA Rt. átvállalásra javasolt hitelei közül jelentős adósságrész magyar kereskedelmi banki konzorciummal szemben áll fenn, az MFB Rt. garanciája és a Magyar Állam viszontgaranciája mellett. A fennmaradó hitelt az MFB Rt. nyújtotta az autópálya-építéshez.
Az ÁAK Rt. adóssága – Magyar Államnak átadni javasolt autópályák (M1, M3) – építése kapcsán keletkezett, és az EBRD-vel, az EIB-vel, valamint a KfW-vel szemben áll fenn. Az autópálya-kezelő társaság pályahasználati díjakból befolyó bevételei még az utak fenntartásához is csak szűkösen elegendőek, a kincstári vagyoni körbe tartozó autópályákhoz kapcsolódó hitelek törlesztésére tehát eddig is forrást kellett biztosítani az ÁAK-nak.
A MÁV Rt. alaptevékenysége ellátását szolgáló tárgyi eszközöket, pályakorszerűsítéseket, illetve a személyszállítási alaptevékenység veszteségét az elmúlt években részben - állami kezességvállalással - felvett idegen forrásokkal finanszírozta. A tartozás-átvállalás a MÁV Rt. pénzügyi konszolidálásának megalapozását, valamint a 2003. évi működési nehézségek elkerülését szolgálja. Az átvállalni javasolt adósságelemek az EBRD-vel, az EIB-vel, a KfW-vel, az EUROFIMA-val, valamint belföldi kereskedelmi bankokkal szemben állnak fenn.

A különböző sportlétesítmények építéséhez felvett hitelek fedezetét későbbi évek költségvetési előirányzatai jelentik, így ez esetben is a költségvetési transzaprencia indokolja az adósságok átvállalását. Az egyes sportlétesítményeket építő és üzemeltető társaságok hiteltartozásai belföldi kereskedelmi bankokkal szemben állnak fenn.

Az autópálya-program, illetve a diákhitelezés finanszírozási konstrukciójának 2003-tól tervezett megváltoztatása indokolja az autópálya-építő és -fenntartó társaságok (NA Rt. és ÁAK Rt.), valamint a DHK Rt. kincstári vagyoni körbe vonását.

Kormányhatározat rendelkezik arról, hogy a diákhitelek kamata nem tartalmazza a DHK működési költségeinek fedezetét, ezért idáig a DHK – állami garancia mellett - eladósodásból finanszírozta saját magát.

Az 1993. augusztus 4-e és 1995. december 31-e között önkormányzati hozzájárulásból létesített gázközművagyonnal kapcsolatos önkormányzati igények rendezéséről szóló törvényjavaslatban foglaltak mintegy 11,0 milliárd forint összegű kötelezettséget rónak a központi költségvetésre.

Az adósságátvállalások és részesedés-vásárlások indokait a (3) bekezdés indokolása tartalmazza.

A – még 2000. évben 2002-re tervezett – privatizációs bevételek elmaradása miatt az ÁPV Rt. nem tudja teljesíteni a központi költségvetés felé fennálló osztalék-fizetési kötelezettségét.

A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény módosítása

A 100. §-hoz

A tankönyvpiac rendjéről szóló törvény módosításával felmenő rendszerben a 2003/2004. tanévtől a 2005/2006. tanévig garantált az iskolarendszer teljes vertikumában a tanulók rászorultsági alapon történő ingyenes tankönyvellátása. Első lépésként azok az 1-4. évfolyamos tanulók juthatnak ingyen tankönyvekhez, akik tartósan betegek vagy fogyatékosok, három- vagy többgyermekes családban élnek, egyedül álló szülő által neveltek és rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülnek.

VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A 101. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezések.

A 102. §-hoz

Felhatalmazások.

A 103. §-hoz

Hatályon kívül helyezések.

A 104. §-hoz

Hatályon kívül helyezések.

A 105. §-hoz

Az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.) 109/A §-ának (2) bekezdése alapján 1996. január 1-jétől az állami (költségvetésből finanszírozott) fejlesztések kincstári vagyont képeznek.

A kiemelt nagyvárosok, így többek között Győr, Pécs és Miskolc szennyvíztisztító telepeinek fejlesztésével kapcsolatos kormányzati célprogram végrehajtása az 1991. évben indult. Ennek keretében 1995. XII. 31-éig megvalósult állami fejlesztések önkormányzati aktiválásra (tulajdonba) kerültek, az 1996. január 1-je után megvalósított és befejezett létesítmények, amelyek finanszírozása továbbra is a központi költségvetés Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium fejezeti előirányzatából történt – az Áht. előírása alapján –

nem kerülhettek már önkormányzati aktiválásra és így – jogszabályi lehetőség hiányában – tulajdonilag rendezetlenek maradtak, kincstári vagyonként önkormányzati célt szolgálnak.

A települési célt szolgáló szennyvíz-létesítmények a hatályos törvényi előírások szerint nem állami feladatot látnak el. Az ilyen jellegű, régebben is üzemelő létesítmények az állam és az önkormányzatok közötti, az 1991. évi XXXIII. törvényen alapuló vagyonmegosztás során önkormányzati tulajdonba kerültek.

Ezért Győr, Pécs és Miskolc városok szennyvíztisztító telepein a jelzett kormányzati célprogram keretében 1996. január 1-jét követően megvalósult létesítmények a városok önkormányzatainak – eddigi használatuk mellett – tulajdonukba adása is indokolt.

Az előbbi szennyvíztisztító-létesítmények mellett Debrecen, Szolnok, Székesfehérvár és Dunaújváros városok az Európai Uniótól kapott – szintén költségvetési finanszírozásnak minősülő, a Magyar Államkincstáron keresztül folyósított, a KHVM-től mint PHARE címzettől kapott, a „kiemelt városok" szennyvíztisztítási programjához nyújtott támogatás útján szennyvíztisztító berendezéseket (gépeket) szereztek be, illetve helyeztek üzembe.

A PHARE szabályok szerint a támogatásból finanszírozott eszközök tulajdonosa „címzettként" a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium volt, használatuk az önkormányzati szennyvíztelepekre beépítve a jelzett városok víziközmű társaságainál történik, így önkormányzati tulajdonba adásuk szintén indokolt.

Az önkormányzati tulajdonba adás törvényi feltételét a KHVM kezdeményezésére először az 1999. évi költségvetésről szóló 1998. évi XC. törvény 8. § (9) bekezdése, majd miután nem született kormánydöntés, a 2000. évi költségvetésről szóló 1999. évi CXXV. törvény 8. § (8) bekezdése biztosította, mely szerint a Kormány felhatalmazást kapott, hogy a bemutatott költségvetési finanszírozás keretében megvalósult szennyvíztisztító telepek és gépi berendezések állami tulajdonból – a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium javaslata alapján – határozatával ingyenesen a vagyontárgy elhelyezkedése szerinti helyi önkormányzat tulajdonába kerüljenek.

A kormánydöntés azonban a 2000. évben is elmaradt, így a tulajdonjog kérdése továbbra is rendezetlen, mivel a 2001-2002. évi költségvetési törvényből az előbb hivatkozott felhatalmazás törlésre került, így megszűnt az önkormányzati tulajdonba adás jogalapja.

Az elkészült és tulajdonjogilag átadásra nem került szennyvíztisztító létesítmények vagyonértéke: Győr 1 526 254 eFt, Pécs 2 037 704 eFt, Miskolc 296 158 eFt.

A PHARE támogatásból az önkormányzati üzemeltetők által beszerzett, üzembe helyezett gépi berendezések vagyonértéke: Debrecen 127 044 eFt, Szolnok 451 520 eFt, Székesfehérvár 351 250 eFt, Dunaújváros 300 600 eFt.

Az elmaradt kormánydöntések miatt a KöViM eredménytelen kísérletet tett ezen vagyontárgyak Kincstári Vagyoni Igazgatóságon keresztül történő önkormányzati vagyonkezelésbe adására, azonban az önkormányzatok a vagyonkezelői nyilatkozattól elzárkóztak, arra való hivatkozással, hogy ők tulajdonosok kívánnak lenni.

Mindez indokolja a helyi önkormányzati tulajdonba adás ismételt törvényi feltételeinek megteremtését.

A 106. §-hoz

A Magyar Köztársaság 1995. évi költségvetéséről szóló 1994. évi CIV. törvény 16. §-a alapján a költségvetési szerveket a törvényben felsorolt jogcímeken az 1995. évben ténylegesen befolyó bevételeik után 13 %-os befizetési kötelezettség terheli, ha törvény másként nem rendelkezik.

A Népstadion és Létesítményeinek a ténylegesen befolyt 569 713 000,0 forint bevétele után 74 063 000,0 forint befizetési kötelezettsége keletkezett. Az Ifjúsági és Sportminisztérium vállalta, hogy a befizetési kötelezettséget 1999-ben teljesíti. A befizetési kötelezettség belső átcsoportosítással történő teljesítésére az 1999-ben – többek között a Budapest Sportcsarnok tűzesetéből származó -, majd a következő években felmerült többletkiadások miatt nem került sor. Az egyes sportfeladatokat ellátó költségvetési szervek megszüntetéséről, illetve jogutódlásáról szóló 1/2000.(XII.21.) ISM rendelet alapján a Népstadion és Létesítményei jogutódja a Sportfólió Sportlétesítményeket Kezelő, Hasznosító és Fejlesztésszervező Közhasznú Társaság.

A 107. §-hoz

Az eltérési lehetőségre adott törvényi felhatalmazás.

A 108. §-hoz

Az orosz államadósság terhére motorkocsi-beszerzésre került sor. Szükséges, hogy a MÁV részére ezek a motorkocsik pénzügyileg is átadásra kerüljenek. A § a központi költségvetés kamatelszámolási, tőketörlesztési, adósság és követeléskezelési fejezetéből rendezi át a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumhoz az előirányzatot.

A 109. §-hoz

A javaslat 28. §-ához kapcsolódó átmeneti rendelkezés. Az egyéni vállalkozók a képzésbe 2003-2004. évtől belépők tekintetében a normatíva 30%-ára lesznek jogosultak 2003. szeptember 1-jétől, mások tekintetében a normatíva 100%-ára. A szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó egyéni vállalkozók 2003. évben még a normatíva 100 %-ára, de 2004. január 1-jétől (a közoktatási feladatokat ellátókhoz hasonlóan) a normatíva 30%-ára lesznek jogosultak.

A 110. §-hoz

A miniszterek feladat- és hatáskörének változásával összefüggő szövegpontosítás.

A 111. §-hoz

Átmeneti rendelkezés.

A 112. §-hoz

A záró rendelkezések tartalmazzák az Eximtörvény (1994. évi XLII. törvény) módosításához kapcsolódó jogharmonizációs záradékot a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény előírásainak megfelelően.

A 113. §-hoz

Az Európai Uniós előcsatlakozási eszközök támogatásai felhasználásának pénzügyi tervezési, lebonyolítási és ellenőrzési rendjéről szóló 255/2000. (XII. 25.) Korm. rendelet hatályos rendelkezései alapján az egyes projektek, programok EU támogatásának, illetve hazai társfinanszírozásának tervezése egyetlen helyen, a projekt illetve program megvalósításáért felelős tárcánál történik.

Ezzel az egy helyen történő megtervezéssel szemben a 2000-ben, illetve 2001-ben elfogadott ISPA projektek 2001., illetve 2002. évi tervezésére másképp került sor. A 2000-ben, illetve 2001-ben elfogadott ISPA projektek Pénzügyi Megállapodásai a 2001. és 2002. évek költségvetési tervezési időszakában még nem álltak rendelkezésre és a tervezéshez szükséges jogszabályi háttér sem létezett, ezért 2001-ben egy olyan helyzettel találtuk szemben magunkat, amikor is a 2000-es illetve 2001-es projekteknek 2002. évi költségvetési kihatásaival lehetett számolni, azonban azok a költségvetésben nem jelentek meg. Az egyetlen áthidaló megoldás az volt, hogy minden egyes projektre, különböző fejezetektől

biztosítva, a ténylegesen várt kifizetések alapján meghatározásra került a szükséges hazai társfinanszírozás (2034/2001. (II. 23.) Korm. határozat).

Az ISPA környezetvédelmi projektek közül öt projekt esetén a hazai finanszírozási forrás a BM címzett és céltámogatási előirányzata volt. A címzett támogatásokból való részesülés (az egyszeri odaítélés) azonban nemcsak egy évi kihatással jár, hanem a következő években is lekötöttséget eredményez, azaz a fent említett projektek a 2003-as évben (egészen 2006-ig) is címzett, illetve céltámogatásban részesülnek. Ez viszont azt eredményezi, hogy a megvalósításért felelős tárcánál való tervezés ezen projektek esetén 2003-tól sem valósulhatna meg, hiszen a megvalósításért felelős KvVM fejezete mellett a BM fejezetében is megjelenik finanszírozási összeg. Mindemellett a pénzügyi lebonyolítást megnehezíti az ISPA projektekre, illetve a címzett támogatások finanszírozására vonatkozó eltérő jogszabályi előírások.

A megoldást az jelentené, ha ezen 2000-ben elfogadott projektekre az önkormányzatok nem vennék igénybe a címzett támogatásokat (nem is használtak fel belőle), és hozzájárulnának, hogy a KvVM a saját fejezetében biztosítsa számukra a hazai társfinanszírozás teljes összegét, illetve a megítélt címzett támogatások azon részét is, amely ISPA által nem finanszírozható forrást biztosít.

A 114.§-hoz

A Kincstár átalakítását szolgáló rendelkezés.

A 115. §-hoz

Szövegpontosítás.

A 116. §-hoz

A Ptk. költségvetési törvényben meghatározandó kamatai.

A 117. §-hoz

A paragrafusban megjelölt személyek illetmény-növelésére két ütemben kerül sor.

A 118. §-hoz

A paragrafusban az önkormányzatok részére előírt évvégi kamatfizetési kötelezettségeit első ízben csak a 2003. évi zárszámadáskor kell érvényesíteni.